

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-			사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 질병 휴가 사용 부적정

관 련 부 서 ○○ ◆부, ●부, ●팀

조 치 부 서 ○○ ●팀

내 용

지 적 요 지

❖ 「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」에 따른 질병휴가의 사용 기준과 다르게 질병 휴가를 사용한 내역이 확인됨

1. 업무 개요

우리 회사 직원은 취업에 관한 사항을 정한 「취업규칙」에 명시된 요건에 따라 질병 휴가를 사용하며, ○○ ●팀은 출장, 복무규율 등 인사관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「취업규칙」에 따르면 질병 휴가는 ① 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때, ② 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수

없을 때 의사의 진단서를 첨부하여 질병 휴가를 신청하면 연간 #일 범위 내에서 이를 허가할 수 있다고 명시하고 있다.

그리고 「취업관리 시행세칙」에 따르면 「취업규칙」의 질병 휴가의 사용하기 위해서는 사실을 증명할 만한 증빙서를 제출해야 하거나 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으며 #일 이상의 질병 휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 필수적으로 제출해야 한다.

한편, ◎◎ 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 따르면 공공기관은 「근로기준법」과 「국가공무원 복무규정」에 준하여 휴가제도를 운영하고, 질병 휴가(병가)는 「국가공무원 복무규정」을 준수하도록 명시하고 있다.

따라서 회사 임직원은 질병 휴가(병가)를 사용할 때 「국가공무원 복무규정」을 준용해야 하며, 단순히 우리 회사 「취업규칙」을 자의적(恣意的)으로 판단하여 질병 휴가를 오용해서는 아니 된다.

또한 △△는 「국가공무원 복무업무 편람」을 통해 정기적 검진에 대해 답변한 내용을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 「취업관리 시행세칙」과 다르게 증빙을 첨부하지 않고 질병 휴가 사용

그런데 ○○ 질병 휴가 사용내역을 점검한 결과, 증빙을 제출하지 않거나, 사용한 질병 휴가와 관련없는 증빙원을 제출하여 질병 휴가를 사용한 내역이 확인되었다.

대상자에게 질병 휴가에 대한 증빙원을 요구하자, 대부분의 인원이 미제출한

질병 휴가의 증빙원을 제출하였으나, ○부(現 ❖부) 대리 A은 다른 날짜의 진료내역서를 증빙으로 질병 휴가를 사용한 내역이 확인되었으며, 20##년 #월 #일에 대한 병원 방문 기록을 요청하자 실제로는 병원 진료를 받지 않았다 답하였다.

질병 휴가 사용에 대한 적정한 증빙이 있음에도 제출하지 않은 것과 관련 없는 증빙을 제출하여 질병 휴가를 거짓 사용하는 해태는 질병 휴가 사용자뿐만 아니라 부서원의 근태를 감독하는 부서장 또한 책임이 결여된 결과라 할 수 있다.

나. 정기적인 일반검진에 대해 지속적으로 질병 휴가를 사용

감사대상기간 중 질병 휴가 내역을 확인한 결과, ○부 과장 B의 경우 안과질환 정기검진을 사유로 분기당 약 #회 주기로 총 #회 질병 휴가를 사용한 사실이 확인되었다.

이는 직무상 수행이 불가능할 때 질병 휴가를 사용할 수 있다는 「취업규칙」과 「국가공무원 복무규정」에 어긋나는 사용으로 즉시 시정할 필요가 있다.

관계자 의견 및 검토결과 대부분의 직원은 감사 내용에 대해 수용하였으나 ○부 과장 B는 본인의 질병에 대한 검진은 일반적인 정기검진과 다르다는 아래와 같은 근거로 의견을 제시하였다.

① 녹내장은 시신경에 영향을 미치는 질환으로, 필요한 치료를 받을 수 있는 여건을 마련하는 것이 필수적이며 ② 질병 휴가는 직원이 건강상의 이유로 근무할 수 없을 때, 일정기간동안 휴식을 취할 수 있도록 허용된 제도이고 우리 회사 직원은 국민에게 공공서비스를 제공하는 중요한 역할을 맡고 있으므로 자신의 건강을 유지하는 것이 매우 중요하다. 또한 ③ 녹내장은 시각적 기능에 영향을

미치는 질환으로 적절한 치료와 유지가 필수적이다. 따라서 본인의 질병 휴가는 합당하다 주장하였다.

그러나 현재 질병 휴가를 사용하고 있는 것은 녹내장에 대한 치료가 아닌 정기검진에 해당하며 질병 휴가는 해당 질환으로 인해 직무상 수행이 불가능한 경우에 한하여 사용할 수 있는 제도이므로 정기검진을 사유로 질병 휴가를 사용하는 것은 제도의 취지에 부합하지 않는다.

따라서 회사가 단순 정기검진에 대해 질병 휴가 사용을 제한하는 것을 치료를 받을 수 있는 여건을 마련하지 않는 것으로 보기는 힘들다.

또한 건강상의 이유로 근무할 수 없을 때 치료를 목적으로 질병 휴가를 사용하는 것은 질병 휴가의 취지에 부합하나 정기검진은 직무수행이 불가능한 ‘발병’ 상태가 아니라 예방이나 상태 확인 목적이므로 직무수행이 불가능한 병가 사유에 해당하지 않는다.

따라서 근무가 가능한 위 직원은 국민의 공공서비스를 제공하는 역할을 위해 불특정한 미래를 가정(假定)하여 치료가 아닌 예방을 목적으로 진행하는 정기검진에 질병 휴가를 사용하는 것은 부적정하다.

그리고 특정 질환이 시각적 기능에 영향을 미치는 질환이라고 해서 다른 질환과 다르게 예방적 성격의 정기검진에 차별을 적용하기 어렵다.

「취업규칙」은 직무수행 가능 여부를 질병 휴가의 사용에 판단하도록 안내하고 있으며, 특정 질환이 시각적 기능에 영향을 미친다고 우선순위를 적용하여 예방 목적의 정기검진에 질병 휴가를 사용하는 것은 규정의 취지에 벗어난 자의적(恣意的) 해석이다. 따라서 이는 「취업규칙」에 대한 준거성(準據性)이 부족하다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 병원 검진을 사유로 질병휴가를 사용하였으나 실제 검진을 하지 않아 관련 증빙 제출이 불가능한 직원에 대해 질병 휴가 #일을 개인연차휴가로 대체하거나 합당한 조치를 시행하고,(시정)
- ② 또한 단순 건강검진으로 질병 휴가를 사용하거나 관련 증빙원을 제출하지 않는 등 부적정 사례의 재발 방지를 위해 관련 내용(국가공무원 복무규정, 「취업규칙」 등)을 전 직원 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보)